

USNESENÍ

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl soudkyní JUDr. Andreou Esterkovou v právní věci

navrhovatelů: **1) Marek Vaniš**, narozený dne 30. 6. 1989
bytem Libušín 622, 417 41 Krupka
2) Jaromír Pivoňka, narozený dne 19. 12. 1983
bytem Dolní 176, 417 41 Krupka
oba zastoupeni advokátem JUDr. Jiřím Rouskem
sídlem Dubská 390/4, 415 01 Teplice

za účasti: **Tělovýchovná jednota Krupka, z.s.**, IČO 46070516
sídlem Husitská 191/8, 417 41 Krupka

o vyslovení neplatnosti vyloučení navrhovatelů ze spolku

takto:

- I. Rozhodnutí o vyloučení navrhovatele 1) ze spolku Tělovýchovná jednota Krupka, z.s. je nicotné. Určuje se tak, že navrhovatel 1) je členem spolku Tělovýchovná jednota Krupka, z.s.
- II. Rozhodnutí o vyloučení navrhovatele 2) ze spolku Tělovýchovná jednota Krupka, z.s. je nicotné. Určuje se tak, že navrhovatel 2) je členem spolku Tělovýchovná jednota Krupka, z.s.
- III. Spolek Tělovýchovná jednota Krupka, z.s. je povinen zaplatit navrhovatelům 1) a 2), k rukám JUDr. Jiřího Rouska, advokáta, plnou náhradu nákladů řízení ve výši 31 634 Kč, která bude specifikována v písemném vyhotovení rozhodnutí, a to do 3 dnů od právní moci tohoto rozhodnutí.

Odůvodnění:

1. Návrhem doručeným soudu dne 8. 4. 2024 se navrhovatelé domáhali vyslovení neplatnosti svého vyloučení ze spolku Tělovýchovná jednota Krupka, z.s. (dále jen „Spolek“). Uvedli, že jsou členové oddílu stolního tenisu Spolku, kdy navrhovatel a) je jeho předsedou. Miroslav Brožek, coby předseda Spolku, svolal na den 28. 12. 2023 mimořádné shromáždění delegátů, jehož konání však svou nepřítomností zmařil. Následně přislíbil k žádosti kvalifikované části členů Spolku svolání shromáždění delegátů, ke kterému však nedošlo. S vědomím o svolaném shromáždění delegátů kvalifikovanou částí členů spolku pro nesplnění povinnosti Miroslava Brožka učinil tento další rozhodnutí. To vedlo až k podání předmětného návrhu ve věci, kdy o skutečnostech ze dne 25. 1. 2024 a údajně 19. 12. 2023 se navrhovatelé dozvěděli až jejich zveřejněním ve Sbírce listin spolku dne 29. 2. 2024.
2. Navrhovatelé uvedli, že jediným jednáním, které lze k jejich osobám považovat za vyloučení či rozhodnutí o vyloučení, je jednání Miroslava Brožka ze dne 28. 11. 2023 v podobě „připisu o vyloučení“, které jmenovaný učinil vůči oběma navrhovatelům, a o kterém se hovoří i ve zveřejněných dokumentech založených Spolkem do Sbírky listin. Vyjma uvedeného „připisu“ nebylo navrhovatelům nikdy doručeno žádné právní jednání, které by bylo možné vykládat jako vyloučení či rozhodnutí o vyloučení. Navrhovatelé poukázali na znění stanov

Shodu s prvopisem potvrzuje Hana Škopková.

Spolku s tím, že jediným orgánem s oprávněním vyloučit člena či zrušit členství je Výbor oddílu. Přípis o vyloučení však učinil Miroslav Brožek, coby předseda Spolku. Z tohoto důvodu tak navrhovatelé označují předmětné rozhodnutí za neplatné, potažmo nicotné.

3. Spolek v rámci svého vyjádření k návrhu ve svém podání ze dne 2. 7. 2024 navrhl zastavení řízení s odkazem na ust. § 259 občanského zákoníku, neboť návrh nebyl podán v zákonem stanovené lhůtě. Dále pak setrval na důvodech vedoucích k vyloučení navrhovatelů ze Spolku s tím, že jejich ponechání jako členů Spolku by bylo v rozporu se stanovami, občanským zákoníkem a povinnostmi předsedy Spolku a jeho povinností řádného hospodáře.
4. Na základě dokazování provedeného při jednání konaném dne 23. 1. 2025 soud zjistil následující rozhodné skutečnosti:
5. Z výpisu ze spolkového rejstříku vedeného podepsaným soudem v oddílu L, vložka 318 se podává, že tento byl zapsán dne 1. 1. 2014. Nejvyšším orgánem spolku je Shromáždění delegátů, statutárním orgánem je předseda. Tím je Miroslav Brožek, kterému vznikla uvedená funkce dne 24. 8. 2021.
6. Dle stanov spolku, které byly schváleny Shromážděním delegátů Spolku dne 22. 3. 2016, je Spolek samosprávný a dobrovolný svazek sportovních oddílů (čl. 2 odst. 1). Podle článku 3 odst. 4 zaniká členství ve Spolku a) vystoupením, b) zánikem, c) pokud člen nezaplatí členský příspěvek, ani na základě dodatečné výzvy do 30 dnů ode dne doručení této výzvy jej neuhradí, ačkoliv byl na tento následek ve výzvě upozorněn, d) vyloučením – dle zákona 89/2012 Sb. v pl. znění § 239 – Výbor oddílu má právo vyloučit člena, pokud člen svým jednáním porušuje cíle, principy a poslání Spolku dle čl. 4 odst. 2 stanov, e) zrušením členství a f) úmrtím. Podle odst. 6 téhož článku pak členství může být zrušeno rozhodnutím výboru oddílu v případě, že člen neplní své povinnosti stanovené článkem 4 odst. 2 stanov. Dle článku 4 odst. 2 stanov je každý člen spolku je povinen: a) dodržovat stanovy a organizační řád spolku a další interní předpisy, zejména nejednat v rozporu s nimi; b) dodržovat usnesení schválená členskou schůzí Spolku, schůzí oddílu a všemi orgány TJ Krupka, c) podle svých možností se podílet na činnosti Spolku, d) chovat se způsobem patřičným pro člena oddílu TJ Krupka a šířit dále etické, estetické a mravní hodnoty v oblasti sportu a tělesné kultury, e) platit členský příspěvek, f) snažit se dodržovat zásady fair play při sportovním zápolení, bojovat čestně dle pravidel a dodržovat zásady sportovního chování. Organizační strukturu Spolku tvoří dle článku 5 odst. 1: a) Shromáždění delegátů, b) Výbor TJ Krupka, c) Předseda, d) členská schůze oddílu, e) předseda oddílu a f) výbor oddílu.
7. Z přípisu ze dne 28. 11. 2023 adresovaného navrhovateli 1) Marku Vanišovi se podává informace jmenovanému, že tento je s okamžitou platností vyloučen ze Spolku za hrubé porušení povinnosti člena Spolku dle čl. 4 bod 2 písm. a), b), c), d), e). Z přípisu se dále podává, že byl navrhovatel Vaniš písemně vyzván předsedou Spolku, aby přestal s veškerou činností, která navrhovateli nepřísluší – například neoprávněné jednání jménem Spolku či činění rozhodnutí jménem Spolku, navrhovatel tak však neučinil a nadále v něm i přes častá varování nejen pokračoval, ale dále ho stupňoval. Je prakticky nemožné, aby navrhovatel Vaniš zjednal nápravu. V přípisu je také mimo jiné uvedeno, že navrhovatel byl v zaslané výzvě po několikáté a řádně vyzván k předání hotovosti v pokladně, k dodatečné úhradě členských příspěvků, navrhovatel také nepředložil zápisy ze schůzí, kde došlo ke jmenování navrhovatele a) předsedou oddílu a výboru oddílu. Přípis dále obsahuje souhrn 10 obecných aktivit, které vedly k vyloučení navrhovatele Vaniše ze Spolku. Přípis je podepsán za Spolek Martinem Brožkem, statutárním orgánem, navrhovateli byl doručován prostřednictvím datové schránky.
8. Obsahově obdobný přípis byl téhož dne zaslán prostřednictvím datové schránky i navrhovateli 2) Jaromíru Pivoňkovi, kdy za důvod vyloučení bylo označeno porušení povinností definovaných v čl. 4 bod 2 písm. a) – e) stanov, spoluúčast na jednání pana Vaniše a nedostatečná iniciativa k nápravě zjištěných nedostatků. I ve vztahu k navrhovateli Pivoňkovi

Shodu s prvopisem potvrzuje: Hana Škopková.

obsahuje uvedený přípis souhrn 10 obecných aktivit, které vedly k vyloučení navrhovatele ze Spolku.

9. Ze zápisu z mimořádné schůze Výboru oddílu stolního tenisu (přítomni Hrabalová, Brožek, Brož, Štrobl, Ernest, Hrbková) se podává, že tato se konala dne 19. 12. 2023 a byla svolána telefonicky téhož dne Miroslavem Brožkem. Předmětem schůze bylo především hlasování o potvrzení vyloučení členů oddílu stolního tenisu – navrhovatelů 1) a 2), kdy bylo konstatováno, že tito byli vyloučeni ze Spolku dne 28. 11. 2023, Výbor oddílu oprávněnost tohoto vyloučení navrhovatelů jednomyslně schválil. Uvedená listina byla založena do Sbírky listin Spolku dne 29. 2. 2024.
10. Ze zápisu ze shromáždění delegátů Spolku ze dne 25. 1. 2024 (přítomni Hrabalová, Brožek, Štrobl, Hrbková) se podává, že na tomto došlo mimo jiné k přezkoumání a potvrzení vyloučení navrhovatelů 1) a 2) ze Spolku s tím, že rozhodnutí výboru oddílu stolního tenisu ze dne 19. 12. 2023 bylo jednomyslně schváleno. Uvedená listina byla založena do Sbírky listin Spolku dne 29. 2. 2024.
11. Podle § 239 odst. 1 občanského zákoníku neurčí-li stanovy něco jiného, může spolek vyloučit člena, který závažně porušil povinnost vyplývající z členství a v přiměřené lhůtě nápravu nezjednal ani po výzvě spolku. Výzva se nevyžaduje, nelze-li porušení povinnosti odčinit nebo způsobilo-li spolku zvlášť závažnou újmu.
12. Podle § 241 odst. 1 občanského zákoníku člen může do patnácti dnů od doručení rozhodnutí v písemné formě navrhnout, aby rozhodnutí o jeho vyloučení přezkoumala rozhodčí komise, ledaže stanovy určí jiný orgán.
13. Podle § 242 odst. 1 občanského zákoníku vyloučený člen může do tří měsíců od doručení konečného rozhodnutí spolku o svém vyloučení navrhnout soudu, aby rozhodl o neplatnosti vyloučení; jinak toto právo zaniká. Nebylo-li mu rozhodnutí doručeno, může člen návrh podat do tří měsíců ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejdéle však do jednoho roku ode dne, kdy byl po vydání rozhodnutí zánik jeho členství vyloučením zapsán do seznamu členů; jinak toto právo zaniká.
14. Soud neplatnost rozhodnutí nevysloví, došlo-li k porušení zákona nebo stanov, aniž to mělo závažné právní následky, a je-li v zájmu spolku hodném právní ochrany neplatnost rozhodnutí nevyslovit. Soud neplatnost rozhodnutí nevysloví ani tehdy, bylo-li by tím podstatně zasaženo do práva třetí osoby nabytého v dobré víře (§ 260 odst. 1, odst. 2 občanského zákoníku).
15. Na základě provedeného dokazování soud dospěl k následujícím závěrům:
16. Předně nutno zdůraznit, že ze shora citovaného ustanovení § 239 odst. 1 občanského zákoníku vyplývá povinnost spolku vyzvat před rozhodnutím o vyloučení člena, který závažně porušil povinnost vyplývající z členství, ke zjednání nápravy. Výzva ke zjednání nápravy, která může být učiněna ústně i písemně, je zásadním předpokladem vyloučení; výjimku představují jediné případy, kdy porušení členských povinností nelze odčinit nebo způsobilo-li spolku zvlášť závažnou újmu. K vyloučení člena pak může dojít pouze pro to konkrétní porušení členských povinností, které bylo ve výzvě popsáno. Ke zjednání nápravy musí být členu ve výzvě stanovena přiměřená lhůta. Zákon dále nechává v dispozici spolku, aby ve stanovách určil, který orgán bude k rozhodování o vyloučení členů příslušný a zároveň stanoví základní práva vylučovaného člena, a to právo obhajoby spočívající v možnosti se s návrhem na vyloučení seznámit a žádat o jeho vysvětlení.
17. Ač je spolek soukromým autonomním samosprávným společenstvím, občanský zákoník stanovuje pro vylučování členů závazná pravidla, kdy vyloučení ze spolku je nejzávažnějším způsobem potrestání člena spolku.

18. V rámci provedeního dokazování bylo v projednávaném případě zjištěno, že Spolek ve vztahu k navrhovatelům ohledně jejich vyloučení ze Spolku nepostupoval ani v souladu se stanovami, ani v souladu s občanským zákoníkem.
19. Předně nutno uzavřít, že o vyloučení navrhovatelů ze Spolku rozhodl dne 28. 11. 2023 předseda Spolku, tedy orgán, který k takovému rozhodnutí není příslušný, neb právo vyloučit člena Spolku je dle stanov dáno pouze a jen Výboru oddílu. Spolek navíc neprokázal existenci předchozí výzvy k nápravě porušení povinnosti (§ 239 odst. 1 občanského zákoníku), neprokázal ani, že by umožnil navrhovatelům uplatnit svou obhajobu v procesu vyloučení (§ 240 odst. 2 občanského zákoníku). Následné „projednání“ a potvrzení vyloučení navrhovatelů na mimořádné schůzi výboru oddílu dne 19. 12. 2023 nelze za rozhodnutí o vyloučení navrhovatelů považovat, neboť ze zápisu z uvedené schůze vyplývá „pouze“ deklarace a potvrzení vyloučení navrhovatelů, ke kterému došlo (mělo dojít) 28. 11. 2023 (odstavec 2 uvedeného zápisu).
20. V situaci, kdy stanovy Spolku neupravují možnost brojit proti rozhodnutí o vyloučení v rámci organizační struktury Spolku, bylo právem navrhovatelů obrátit se svým nárokem na soud. K návrhu Spolku na zastavení řízení pro podání návrhu po lhůtě stanovené v § 242 občanského zákoníku soud uvádí, že pokud o vyloučení navrhovatelů rozhodl předseda Spolku, tedy osoba k takovému rozhodnutí nepříslušná, navíc při absenci jakéhokoliv relevantního právního jednání vedoucího k řádnému vyloučení navrhovatelů ze Spolku, nutno na takové rozhodnutí nahlížet jako na rozhodnutí nicotné, tedy rozhodnutí, které nemá žádné právní následky. Proto nelze v daném případě ani řešit otázku počátku běhu lhůty stanovené v § 242 občanského zákoníku.
21. Ve věci úspěšní navrhovatelé mají podle § 142 odst. 1 o.s.ř. právo na náhradu nákladů, které v projednávaném případě činí celkem 31 634 Kč a zahrnují:
- zaplacený soudní poplatek ve výši 2 x 2 000 Kč
 - náklady právního zastoupení z tarifní hodnoty dle § 9 odst. 3, § 11 odst. 1 písm. a), d), g), § 12 odst. 4 vyhl. 177/1996 Sb. ve vztahu k převzetí zastoupení, sepsání návrhu a účasti při jednání, tj. celkem 19 980 Kč
 - 4 režijní paušály po 300 Kč a 2 režijní paušály po 450 Kč (§ 13 odst. 4 vyhl. 177/1996 Sb.), tj. celkem 2 100 Kč
 - náhrada za promeškaný čas ve výši 2 půlhodin po 150 Kč, tj. celkem 300 Kč
 - cestovného zástupkyně navrhovatelů k jednání ve věci na trase Teplice – Ústí nad Labem a zpět, tj. 45 km a zpět, vozem s komb. spotřebou 10,8 l BA + EL/100 km v režimu vyhlášky č. 475/2024 Sb., tedy celkem 458 Kč
 - 21 % DPH, jehož je zástupce navrhovatelů plátcem ve výši 4 796 Kč

Poučení:

Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do patnácti dnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím podepsaného soudu.

Ústí nad Labem 23. ledna 2025

JUDr. Andrea Esterková v. r.
soudkyně

Shodu s prvopisem potvrzuje: Hana Škopková.